

עין משפט‏**נר מצוה**

ח א ב ג מיי פ"ה מהל' ק"פ הלכה ב: ד ה מיי שם הל' מ:

רבינו חננאל

דגמר חטאו ישא מחטאו ישא מן המברך את השם דברי ר' יהודה. ר' נתן סבר וחדל וגו'. הלכך הויד בזה ובוה דבוי הכל חייב. שגג בזה ובוה דבוי הכל פטור. הויד בראשון ושגג בשני, לרבי ולרבי נתן דמחייבי בראשון, כרת חייב כרת. לר' חנניה בן עקביא דסבר שני תקנתא דראשון הוא, כיון דשגג בשני פטור הוא. שגג בראשון והויד בשני לר' חייב, לר' נתן דסבר שני תשלומין דראשון הוא וכל הווקא ליראשון זקוק לשני, כיון ששגג בראשון פטור. וכל שכן לר' חנניה בן עקביא דסבר שני תקנתא דראשון הוא.

מתני' איזו היא דרך רחוקה מן המודיעות ולחזין וכמדתה לכל רוח כו'. פ' שיהיה שם כחצי היום. אמר עולא מן המודיעת לירושלים חמשה עשר מיל. סבר לה כו' יוחנן, דאמר עשר פרסאות מולך אדם בינוני ביום, חמשה מילין מעלות השחר ועד הנה החמה, וחמשה מילין משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים. פשו שלשים מיל, חמשה עשר מצפרא לפלגיה דיומא, וחמשה עשר מפלגיה דיומא עד לאורתא, וקימא לן כל מצות התמיד מבי יטו צללי ערב והפסח אחריי, השתא אימת קא מחייב האבא למעבד פסח בצוהו, כיון דאיבעי גמרי לא מתעיל ליה עד דאיכא משמא פטור, כי אחר ביאת השמש אינו שוחט כלל. עולא לטעמיה דאמר איזו היא דרך רחוקה כל שאינו יכול ליכנס בשעת שחיטה. נגפא אמר עולא איזו היא דרך רחוקה כל שאין יכול ליכנס בשעת שחיטה. ורב יהודה אמר כל שאין יכול ליכנס בשעת אכילה. ואקשיתן עליה והא טמא שרץ דטביל דכיון דערבא משמא יכול ליכנס ולאכול, ואת אמרת לעילא אין שוחטין וזורקין על טמא שרץ. וישנין שאני טמא שרץ דרחמנא דחיה מפני שהוא טמא נפש שחל שביעי שלו להיות בערב הפסח, וכתבי ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא, ביום ההוא לא יכלו הא למחר יכולין. ואפי' הכי אמר רחמנא לידחו. ואקשיתן תוב לעולא איני דכל מי שאינו יכול ליכנס בשעת שחיטה אין שוחטין עליו, והא טמא שרץ שאינו יכול ליכנס בעורה בשעת שחיטה, ואמרת אתה שוחטין וזורקין על טמא שרץ. וישנין רחמנא תלה לטהור בדרך רחוקה

והנה הוא בדרך, אבל הטמא לא תלאו הכותב ברחיקות מקום אבל בטומאה וטהרה, ובשעת אכילה טמא שרץ שכבר טבל טהור הוא כי הנה בא שמשו. ופרישנא דמעלות השחר עד הנץ החמה חמשה מילין מוכתיבי וכמו השחר עלה וריאינו וגו' וכתבי השמש יצא על הארץ וגו' ואמר ר' חנינא אני ראיתי אותו מקום והוי מסרום לצוער חמשה מילין. ירושלמי מאילת השחר עד שיעלה עמוד השחר ארבעה

צג:

עולא לטעמיה. תימא מנא ליה לעולא דלא הוי שעת שחיטה מתחילת שקיעה דדס נפסל בשקיעת החמה דריש י' ליה מציזס הקריצו את זבחו והא קיימא לן צפ' שני דמגילה (דף כ:)

דעד לאת הכוכבים יממא הוא: **רַב** לייכנס בשעת אכילה. תימא דלרבי יהודה מן המודיעים לא יכול ליכנס צחצי היום וכל הלילה ולעולא צשעת שחיטה^א דניחוי אָנן^ב ויש לומר דליסתמוס דריכס כדאמרינן צרי"ה (דף כג:) ועוד דאליבא דר"ע קיימי' דאית ליה^ו תחומין דאורייתא ולרבי יהודה יכול ליכנס מן המודיעים עד סמוך לתמוס צתחלת הלילה וליכא ציייהו השתא כולי האי וכן משמע צירושלמי: **וקאמרת שוחטין וזורקין עַל טמא שרץ**. לאלומיה פירכי' הוא דקאמר הכי ואפי' סבר אין שוחטין הוה מצי למיפרך מטבול יוס דלכולי עלמא שוחטין וזורקין עליו אע"פ שאינו יכול ליכנס צשעת שחיטה: **דרך רחוקה לטהור כו'**. דמלייה צעשיה דכתיב וצדך לא היה וחדל לעשות כו'^א ואע"ג דצההוא קרא גופיה כתיב טומאה והאיש אשר הוא טהור אזלינן צתר אכילה מדחייב טמא שרץ דכתיב טמא נפש ולא כתיב טמא שרץ: ^{לרב}

ולחזין אמר ליה רבי יוסי לפיכך נקוד על ‏ה' ^א לומר לא מפני שרחוק ודאי אלא מאיסקופת העזרה ולחזין: **גמ'** אמר עולא ה"מן המודיעים לירושלים חמשה עשר מילין הויא סבר לה כי הא דאמר ‏רבה בר בר חנה ^א אמר רבי יוחנן כמה מחלך אדם ביום עשרה פרסאות מעלות השחר ועד הנץ החמה חמשת מילין משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים חמשת מילין פשו לה תלתין חמיסר מצפרא לפלגא דיומא וחמיסר מפלגא דיומא לאורתא עולא לטעמיה דאמר עולא אי זה הוא דרך רחוקה כל שאין יכול ליכנס בשעת שחיטה אמר מר מעלות השחר עד הנץ החמה חמשת מילין מנא לן דכתיב ‏וְכִמּוֹ הַשֶּׁחַר עָלָה וַיֵּאֲצִו הַמַּלְאכִים וְגו'^א וכתבי ‏הַשֶּׁמֶשׁ יָצָא ^א על הארץ ולוט בא צוערה ואמר רבי חנינא לדידי חזי לי ההוא אתרא והויא חמשה מילין גופא אמר עולא איזה הוא דרך רחוקה כל שאין יכול ליכנס בשעת שחיטה ורב יהודה אמר כל שאין יכול ליכנס בשעת אכילה אמר ליה רבה לעולא לדידך קשיא ולרב יהודה קשיא ‏לדידך ^א קשיא דאמרת כל שאין יכול ליכנס בשעת שחיטה והא טמא שרץ דאין יכול ליכנס בשעת שחיטה וקאמרת שוחטין וזורקין על טמא שרץ ולרב יהודה קשיא דאמר כל שאין יכול ליכנס בשעת אכילה והא טמא שרץ דאין יכול ליכנס בשעת שחיטה וקאמר ‏אין שוחטין וזורקין על טמא שרץ ^א לדידי קשיא ולא לרב יהודה קשיא לדידי ל"ק ‏דרך רחוקה לטהור ^א ואין דרך רחוקה לטמא לרב

עשרה פרסאות. ארבעים מילין: **מעלות השחר עד הנץ החמה חמשה מיל**. כך שהיית החמה ללאַת צעוציו של רקיע וכנגדה שהיה צשקיעתה ליכנס דהיינו משקיעתה ועד לאת הכוכבים: **פשו סלסין**. מהננה ועד שקיעתה: **לאורסא**. לשקיעת החמה דשוב אין זמן שחיטה דדס קדשים נפסל צשקיעת החמה כדאמרינן צבאיהו מקומן צשחיטת קדשים [ט]: **צשעס אכילה**. כל שעת אכילה שרחוק מחלות היום כל כך שאינו יכול ליכנס כל הלילה. אכילת הפסח כל הלילה ורצנן עצוד י' הרחקה ואמור עד חלות לר"ע ולר"א דאורייתא עד חלות צפרק צתרא (דף ק:)‏ וצצרכות צפ"ק (דף ט:). ולרב יהודה קשיא. דאמר כל שאינו יכול ליכנס צשעת אכילה הוא דפטור הא איחזי למיכל לאורתא חייב: **והא טמא שרץ כו'**. ופלוגמתייהו צפ' האשה (לעיל דף י:)‏: **לדידי לא קשיא**. דאף על גב דדרך רחוקה פטורנא להאי דחזי לאורתא ומיחייצנא ליה גבי טמא שרץ היינו טעמא דדרך רחוקה תלא רחמנא פטורא דטהור והיינו דרך רחוקה שאין יכול ליכנס צשעת שחיטה דגבי עשייה כתיב ואף על גב דיכול ליכנס צשעת אכילה רחמנא פטריה אבל לטמא לא תלה רחמנא פטורא דידיה צדרך רחוקה אלא צטומאה וטעמא דטומאה משוס אכילה היא ולאו משוס עשיה דהא יכול לשלח קרצנומיו ועוד מדכתב טמא נפש ולא כתב צעל קרי או טמא שרץ שמעין מיניה לא פטריה אלא צטומאה אריכתא דלא חזי לאורתא:

מי שהיה פרק תשיעי פסחים

קסבר מגדף. דכתיב ציה כרת היינו מצדך את השס וכיון דיט כרת צמצדך את השס יליף האי מיניה נשיאות חטא נשיאות חטא לגזירה שוח: **ורצי נסן**. מוקי ליה להאי כי צלשון דהא וקא' אדלעיל מיניה למיתב טעמא דלעיל מיניה למיתב צטעמא דכתיב וצדך רחוקה כל שאין יכול ליכנס בשעת שחיטה וקאמר ר' יהודה אמר כל שאינו יכול ליכנס בשעת אכילה. תימא דלרבי יהודה מן המודיעים לא יכול ליכנס צחצי היום וכל הלילה ולעולא צשעת שחיטה^א דניחוי אָנן^ב ויש לומר דליסתמוס דריכס כדאמרינן צרי"ה (דף כג:) ועוד דאליבא דר"ע קיימי' דאית ליה^ו תחומין דאורייתא ולרבי יהודה יכול ליכנס מן המודיעים עד סמוך לתמוס צתחלת הלילה וליכא ציייהו השתא כולי האי וכן משמע צירושלמי: **וקאמרת שוחטין וזורקין עַל טמא שרץ**. לאלומיה פירכי' הוא דקאמר הכי ואפי' סבר אין שוחטין הוה מצי למיפרך מטבול יוס דלכולי עלמא שוחטין וזורקין עליו אע"פ שאינו יכול ליכנס צשעת שחיטה: **דרך רחוקה לטהור כו'**. דמלייה צעשיה דכתיב וצדך לא היה וחדל לעשות הפסח ונכרתה דהא כי ‏לשון ^א דהא הוא וה"ק רחמנא דהא קרבן ה' לא הקריב במועדו בראשון האי חטאו ישא מאי עביד ליה קסבר מגדף לאו היינו מברך את השם וגמר האי חטאו דהתם מהאי חטאו דהכא מה הכא כרת אף התם כרת ור' חנניא בן עקביא סבר וחדל לעשות הפסח ונכרתה אי קרבן ה' לא הקריב במועדו בשני והאי חטאו ישא מאי עביד ליה כדאמרן הלכך ‏הויד בזה ובוה ^א דברי הכל חייב שגג בזה ובוה דברי הכל פטור הויד בראשון ושגג בשני לרבי ולר' נתן דמחייבי לרבי חנניא בן עקביא פטור שגג בראשון והויד בשני לרבי חייב לר' נתן ולר' חנניא בן עקביא פטור: **בתנאי'** איזו היא דרך רחוקה מן המודיעים ולחזין וכמדתה לכל רוח דברי רבי עקיבא ר"א אומר מאיסקופת העזרה

ולחזין אמר ליה רבי יוסי לפיכך נקוד על ‏ה' ^א לומר לא מפני שרחוק ודאי אלא מאיסקופת העזרה ולחזין: **גמ'** אמר עולא ה"מן המודיעים לירושלים חמשה עשר מילין סבר לה כי הא דאמר ‏רבה בר בר חנה ^א אמר רבי יוחנן כמה מחלך אדם ביום עשרה פרסאות מעלות השחר ועד הנץ החמה חמשת מילין פשו לה תלתין חמיסר מצפרא לפלגא דיומא וחמיסר מפלגא דיומא לאורתא עולא לטעמיה דאמר עולא אי זה הוא דרך רחוקה כל שאין יכול ליכנס בשעת שחיטה אמר מר מעלות השחר עד הנץ החמה חמשת מילין מנא לן דכתיב ‏וְכִמּוֹ הַשֶּׁחַר עָלָה וַיֵּאֲצִו הַמַּלְאכִים וְגו'^א וכתבי ‏הַשֶּׁמֶשׁ יָצָא ^א על הארץ ולוט בא צוערה ואמר רבי חנינא לדידי חזי לי ההוא אתרא והויא חמשה מילין גופא אמר עולא איזה הוא דרך רחוקה כל שאין יכול ליכנס בשעת שחיטה ורב יהודה אמר כל שאין יכול ליכנס בשעת אכילה אמר ליה רבה לעולא לדידך קשיא ולרב יהודה קשיא ‏לדידך ^א קשיא דאמרת כל שאין יכול ליכנס בשעת שחיטה והא טמא שרץ דאין יכול ליכנס בשעת שחיטה וקאמרת שוחטין וזורקין על טמא שרץ ולרב יהודה קשיא דאמר כל שאין יכול ליכנס בשעת אכילה והא טמא שרץ דאין יכול ליכנס בשעת שחיטה וקאמר ‏אין שוחטין וזורקין על טמא שרץ ^א לדידי קשיא ולא לרב יהודה קשיא לדידי ל"ק ‏דרך רחוקה לטהור ^א ואין דרך רחוקה לטמא לרב

עשרה פרסאות. ארבעים מילין: **מעלות השחר עד הנץ החמה חמשה מיל**. כך שהיית החמה ללאַת צעוציו של רקיע וכנגדה שהיה צשקיעתה ליכנס דהיינו משקיעתה ועד לאת הכוכבים: **פשו סלסין**. מהננה ועד שקיעתה: **לאורסא**. לשקיעת החמה דשוב אין זמן שחיטה דדס קדשים נפסל צשקיעת החמה כדאמרינן צבאיהו מקומן צשחיטת קדשים [ט]: **צשעס אכילה**. כל שעת אכילה שרחוק מחלות היום כל כך שאינו יכול ליכנס כל הלילה. אכילת הפסח כל הלילה ורצנן עצוד י' הרחקה ואמור עד חלות לר"ע ולר"א דאורייתא עד חלות צפרק צתרא (דף ק:)‏ וצצרכות צפ"ק (דף ט:). ולרב יהודה קשיא. דאמר כל שאינו יכול ליכנס צשעת אכילה הוא דפטור הא איחזי למיכל לאורתא חייב: **והא טמא שרץ כו'**. ופלוגמתייהו צפ' האשה (לעיל דף י:)‏: **לדידי לא קשיא**. דאף על גב דדרך רחוקה פטורנא להאי דחזי לאורתא ומיחייצנא ליה גבי טמא שרץ היינו טעמא דדרך רחוקה תלא רחמנא פטורא דטהור והיינו דרך רחוקה שאין יכול ליכנס צשעת שחיטה דגבי עשייה כתיב ואף על גב דיכול ליכנס צשעת אכילה רחמנא פטריה אבל לטמא לא תלה רחמנא פטורא דידיה צדרך רחוקה אלא צטומאה וטעמא דטומאה משוס אכילה היא ולאו משוס עשיה דהא יכול לשלח קרצנומיו ועוד מדכתב טמא נפש ולא כתב צעל קרי או טמא שרץ שמעין מיניה לא פטריה אלא צטומאה אריכתא דלא חזי לאורתא:

^א מתניתין מן המודיעים ולחזין. שם. ג. הילכך חלינן רחוקה כל שאינו יכול ליכנס בשעת שחיטה אבל בטומאה אזלינן בתר אכילה. שם.

מסורת הש"ס

א) (בכריתות י:1.) ב) (ר"ה ג. תענית ט. גיטין 5. שבוטות מט:.) ג) (לקמן ד-ל.) ד) (לעיל סט. וש"נ.) ה) (לקמן ד-ל.) ו) (שמות יב.) ז) (במדבר כח.) ח) (עין רש"א,) ט) (נזמים ט.) י) (סוטה מ:.)

תורה אור השלם

- ↑ ואל בני ישראל תדבר לאמר איש איש כי יקלל אֱלֹהֵיו וְנָשָׂא וְיָקָרָא כִּר טו וְנָשָׂא:
- ↑ וְהָאֵשׁ אֲשֶׁר הָיָה טָהוֹר וְבִדְרֹךְ לֹא הָיָה וְחָדַל לַעֲשׂוֹת הַפֶּסַח וְנִבְרָתָהּ הַנֶּפֶשׁ הַזֹּאת מַעֲמִיחָה בִּי קְרָבִי יְיָ לֹא הִקְרִיב בְּמִצְוֹתָי וְחָטָא יִשְׂרָאֵל דְּהָאֵשׁ הַזֹּאת:
- ↑ דבר אל בני ישראל לאמר איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה לכנס או לדרתיהם ויעשה פסח לזי:
- ↑ ובמו השחר עלה ואיניו המלאכים בלוט לאמר קום קח את אשתך ואת שתי בנותיך הנמצאות פן תשקה בעון העי:
- ↑ בראשית יט טו והשמש יצא על הארץ ולוט בא צערה:

בראשית יט כג

גליון הש"ס

גמ' ליידיך קשיא. כעין זו עינינן דף מט ע"ב. וימא דף מז ע"ב. צ"צ דף קב ע"ב: שם ואין דרך רחוקה לטמא. מי לעיל פ ע"א מוס' ד"ה משלחין: רש"י ד"ה חמשה עשר כו' סח' מתחלת שבעה. עין לעיל מז ע"א שס"י ד"ה אלא:

מוסף רש"י

דהאי כי לשון דהא הוא. שנתן טעם דלרב (ר"ה ג.) כלומר ליתן טעם ליכנס דבר שלמעלה היינו (גיטין ז.) אין שוחטין וזורקין על טמא שרץ. אין שוחטין וזורקין את הפסח על יחיד טמא שרץ, ומזה לפסח שני, ואף על גב דיכול לטבול ולאטול לערב, דאיכא מ"ד דס"ל הכי (נבחים כב: ועי' לעיל סט. בארובה).

מוסף תוספות

א. והלא רב יהודה וכו' מאריך השיעור כפלים מעולא... והוה דבר הימא דמר סבר מן המודיעים לירושלים יכול לילך אדם בינוני עד שעת שחיטה ומר סבר לא יוכל אדם להלךך אם לא ניתן לו שהות גדול כפלים. מוס' שאנן. ב. והא בהדיא קחני

מלך דדמיא לחברתה.